Numéro de cause fictif: C.2026.204

Position de la défenderesse

Un versement pour acquérir une villa

Claire Aubert · Successeure de Madeleine Aubert

Noms fictifs: Madeleine Aubert désigne la destinataire initiale, décédée le 16.06.2009; Claire Aubert, sa fille et successeure dans la procédure.

Document d’exercice reconstruit. Ce n’est pas une pièce originale.

D’après un arrêt suisse publié. Les noms de personnes et de sociétés sont fictifs.

D02-P01

La défenderesse, qui a succédé à sa mère dans la procédure, conteste une obligation de restitution. Elle soutient que les fonds destinés à la villa ont été donnés pour compenser la perte de prévoyance liée à la retraite anticipée souhaitée par le compagnon.

D02-P02

Le versement de fonds pour l’acquisition n’est pas contesté. La divergence porte sur sa cause: prêt remboursable selon le demandeur, donation selon la défenderesse.

D02-P03

L’authenticité de la convention manuscrite est contestée. La défenderesse a requis une instruction pénale. Le classement de cette procédure n’a établi ni que la pièce était fausse, ni qu’elle était authentique.

D02-P04

La participation à des frais de rénovation ne suffit pas, à elle seule, à établir le montant de 509’285 FF allégué par le demandeur.

Source: Bundesgericht 4A_635/2016, 2018-01-22